



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

nel procedimento in epigrafe instaurato da:

Parte_1, rappresentato e difeso come in atti
nei confronti di

Controparte_1 rappresentata e
difesa come in atti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

viste le note scritte depositate dalle parti,

premesso che con ricorso *ex art. 700 c.p.c* **Parte_1**
adiva l'intestato Tribunale in contraddittorio con **Controparte_2**,
rassegnando le seguenti conclusioni: *“all'Ill.mo Tribunale adito [...] 1) in via
principale, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni,
ordinare/ sospendere la segnalazione in Centrale Rischi e delle banche dati private del Dott.
Parte_1 da parte della CP_1 CP_1 per le ragioni indicate
in parte motiva e precisamente per aver dichiarato l'istituto di credito di aver smarrito la
documentazione afferente le aperture di credito di cui assume essere creditore nei confronti del
ricorrente;*

*2) e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le
circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio
dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti*

davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

3) in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto”;

premesso che parte ricorrente esponeva: che in data 16.03.2015, unitamente all'allora coniuge, **Parte_2**, aveva sottoscritto un contratto di conto corrente (n. 40000330782) presso la BCC di Ronciglione (ora Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Società Cooperativa per Azioni) sul quale erano confluiti i finanziamenti utilizzati per l'acquisto della casa coniugale e le relative opere di ristrutturazione; che nel luglio 2015 **Parte_2** aveva sottoscritto con la medesima **CP_1** un contratto di apertura di credito, incrementato nell'agosto 2015 fino ad uno scoperto utilizzabile di euro 40.000; che, cessato il proprio rapporto coniugale nell'ottobre 2018, in data 29.09.2022 e poi con sollecito in data 20.10.2022, aveva richiesto all'istituto di credito copia degli atti inerenti l'apertura di credito e gli aumenti di fido; che, in seguito al mancato riscontro dell'istituto, aveva incaricato un legale di fiducia, il quale aveva rinnovato le richieste, interessando anche la Banca d'Italia e che solo in data 17.02.2023 la **CP_1** aveva riscontrato le richieste comunicando di non aver rinvenuto il primo contratto di apertura del credito risalente al 2015 e di aver provveduto all'invio del contratto di apertura del conto corrente e del relativo documento di sintesi dell'anno 2016, sottoscritto dall'odierno ricorrente; che la **CP_1** trasmetteva al ricorrente lettera di recesso in data 13.04.2023, dato l'infruttuoso saldo a debito del conto corrente; che, con successiva raccomandata del 18.10.2023 l'istituto di credito aveva intimato all'odierno ricorrente di provvedere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, al rientro

dell'esposizione debitoria maturata in data 31.03.2023, ammontante ad “euro 20.342,18 oltre interessi fino al soddisfo”, stante la proposta avanzata dalla ex coniuge, **Parte_2** in data 22.03.2023 di estinguere la quota del 50% della predetta esposizione debitoria;

premesso che il ricorrente deduceva che la nota inviata in data 13.04.2023 non gli era mai pervenuta e che, comunque, l'apertura di credito ed i fidi, e pertanto lo scoperto di conto corrente, dovesse essere imputato esclusivamente a

Parte_2

premesso che la resistente contestava quanto *ex adverso* dedotto deducendo che tutta la documentazione a dimostrazione del credito era stata trasmessa nonché l'operatività, nel caso concreto, dell'art. 1854 c.c., stante il richiamo di cui all'art. 9 del contratto di conto corrente e che, pertanto, il ricorrente dove ritenersi obbligato rispetto al pagamento del saldo, pena le conseguenze di cui peraltro era già stato informato con missiva del 18.10.2023;

OSSERVA

Come è noto, ai fini dell'accoglimento del ricorso cautelare *ex art. 700 c.p.c.* è necessario che sussistano contestualmente i requisiti normativamente previsti ovvero il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*.

Il pericolo, per espresso dettato normativo, deve essere imminente, nel senso che, secondo una valutazione da compiersi all'attualità, deve essere molto probabile che il pregiudizio si produca ove la tutela cautelare non venga concessa, e deve essere irreparabile, deve cioè essere insuscettibile di ristoro integrale per equivalente. Pertanto, il *periculum* non può essere implicitamente riconosciuto o ritenuto *in re ipsa*, presupponendo, invece, il positivo riscontro - anche mediante l'impiego di presunzioni - delle situazioni di fatto idonee ad integrare il pregiudizio legato alla mancata adozione del provvedimento cautelare invocato.

Se da un lato, dunque, nel caso di specie il *periculum* pare doversi escludere in considerazione del tempo trascorso dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi

(ottobre 2023) di cui si lamenta parte ricorrente al deposito del ricorso (maggio 2025), dall'altro, parte ricorrente non ha dimostrato, anzi non ha nemmeno allegato se non del tutto genericamente, alcun possibile pregiudizio che possa derivargli dalla ridetta segnalazione.

Sotto il primo profilo deve, infatti, osservarsi che lo strumento cautelare è offerto dall'ordinamento per evitare che il tempo necessario per lo svolgimento del giudizio possa risolversi in un pregiudizio irreparabile a sfavore della parte che, quantomeno alla luce della delibazione sommaria effettuata in sede d'urgenza, sembra aver ragione. Ciò però non significa che la parte possa attivare la cautela per porre rimedio in tutto o in parte alla propria inerzia per non aver agito tempestivamente in giudizio.

Nel caso di specie, invero, parte ricorrente ha invocato la tutela cautelare dopo un notevole lasso di tempo senza allegare e provare un particolare e specifico mutamento delle condizioni che rendono oggi necessaria la cautela, ritenendo anzi che si tratti di *periculum in re ipsa* (cfr. quarta pagina del ricorso, “la segnalazione in Centrale Rischi ovvero nelle banche dati private è dannosa in re ipsa, atteso che l'iscrizione del debitore nella banca dati produce di per sé un danno al soggetto consistente nell'impossibilità di accesso al credito e di concessione dell'ulteriore credito bancario, e costituisce indubbiamente un indice d'inaffidabilità creditizia”).

Non vi sono, cioè, fatti sopravvenuti, indicati in specifiche allegazioni, che giustificano la concessione di un provvedimento cautelare, rendendo attuale il pericolo di un danno grave ed irreparabile, atteso, peraltro, che, in considerazione del notevole lasso di tempo decorso dalla segnalazione, in cui non risulta che il ricorrente si sia attivato né per ottenere giudizialmente la documentazione né per l'accertamento negativo del credito, i danni si sarebbero già prodotti.

Pur essendo sufficiente l'esclusione del *periculum*, ritiene questo Giudice che valga la pena soffermarsi brevemente sull'assenza nel caso di specie anche del requisito del *fumus boni iuris*.

All'esito della delibazione sommaria che caratterizza il presente giudizio cautelare deve, infatti, rilevarsi che da un lato l'assenza di documentazione a sostegno del credito non è stata dimostrata, essendo d'altra parte sufficiente ai fini della validità del contratto di apertura di credito la documentazione prodotta dalla Banca (cfr. in particolare doc. 2) e dall'altro, che il correntista che sia cointestatario, a mente dell'art. 1854 c.c., è obbligato in solido rispetto ai saldi del conto con conseguente irrilevanza di come si sono formati.

Per le ragioni sopra enunciate il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e della qualità dell'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite di parte resistente che liquida in € 3.397, oltre rimborso forfettario per le spese generali, oltre IVA e c.p.a. se dovuti

Si comunichi

Roma, 26/06/2025

Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari